

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ואליד אל הואשלה

פ/25/1748

הצעת חוק האזנת סתר (תיקון – האזנה בשל חשד להתעללות בילדים ובחסרי ישע), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 1 בחוק האזנת סתר, התשל"ט–1979¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, בסופו יבוא :
- ”חסר ישע” – כהגדרתו בסעיף 368א בחוק העונשין, התשל"ז–1977² (להלן – חוק העונשין);
- ”ילד” – מי שטרם מלאו לו 6 שנים או מתחנך בגן ילדים;
- ”מוסד” – כל אחד מאלה :
- (1) גן ילדים;
- (2) מעון, כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה–1965³ (להלן – חוק הפיקוח על מעונות);
- (3) מעון יום לפעוטות המשמש או נועד לשמש מקום שהייה יומי לחינוך וטיפול בפעוטות;
- (4) מעון משפחתי, כהגדרתו בחוק אומנה לילדים, התשע"ו–2016⁴ (להלן – חוק אומנה לילדים);
- (5) מעון לזקנים, כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות;
- (6) משפחתון, כהגדרתו בחוק פעוטות בסיכון (הזכות למעון יום), התש"ס–2000⁵;

¹ ס"ח התשל"ט, עמ' 118.

² ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

³ ס"ח התשכ"ה, עמ' 48.

⁴ ס"ח התשע"ו, עמ' 586.

⁵ ס"ח התש"ס, עמ' 248.

- (7) מקום שהייה, כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות ;
- (8) מסגרת השמה חוץ-ביתית, כהגדרתה בחוק אומנה לילדים ;
- (9) קייטנה, כהגדרתה בחוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש"ן-1990.⁶

תיקון סעיף 2 .2. בסעיף 8 לחוק העיקרי –

(1) האמור בו יסומן "(א)", ובסופו יבוא :

"(6) האזנה שנעשתה בידי אחראי על קטין או חסר ישע כהגדרתו בסעיף 368א לחוק העונשין, אם יש חשד להתעללות בילד או בחסר ישע."

(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא :

"(ב) לעניין סעיף קטן (א)(6), יחולו ההוראות הבאות :

- (1) אדם לא יעתיק הקלטה, לא יעבירה לאחר, ולא יעשה בה או במידע שהתגלה לו ממנה כל שימוש, אלא לשם בירור החשד כאמור בסעיף קטן (א)(6), או לשם פתיחה בהליכי חקירה והעמדה לדין, בשל החשד כאמור ;
- (2) משטרת ישראל ורשויות התביעה רשאיות להשתמש בהקלטה לשם מניעת ביצוע עבירה, חקירת עבירה או לשם ניהול הליך פלילי בלבד, בכפוף להוראות כל דין."

ד ב ר י ה ס ב ר

הצעת החוק נועדה להגן על פעוטות, ילדים וחסרי ישע, ובכלל זה חוסים וקשישים, במקרים בהם עולה חשד להתעללות בהם, על ידי כך שיתאפשר גילוייה של ההתעללות והפסקתה. לא אחת נחשפים מקרים חמורים של התעללויות בפעוטות, בילדים ובחסרי ישע במוסדות החינוכיים ובמעונות בהם הם שהו. ברבים מהמקרים הגילוי והחשיפה התאפשרו באמצעות האזנות של ההורים לנעשה במוסדות אלה לאחר שעלה חשד להתעללות. על פי המצב החוקי הקיים כיום, פעולה זו שנועדה להגן על ילדים וחסרי ישע, נחשבת ל"האזנת סתר שלא כדין", אשר בנסיבות מסוימות מהווה עבירה פלילית ואף אינה קבילה כראיה בבית המשפט.

ילדים וחסרי ישע הם אוכלוסייה פגיעה במיוחד, שכן לרוב הם אינם יכולים להתבטא ולחשוף באופן מילולי את אשר עבר עליהם ואת אשר הם חווים. על כן, הם מפתחים תלות מוחלטת במי שאחראי עליהם

⁶ ס"ח התש"ן עמ' 155.

באותה העת ונתונים לחסדיו. לפיכך, במקרים שבהם עולה חשד להתעללות, נראה כי לעתים האזנות אלה הן הדרך היחידה העומדת בפני ההורים או האחראיים עליהם כדי להביא לגילוי האמת. כמו כן, מרבית התיקים שנפתחים בשל אלימות מצד אנשי צוות כלפי ילדים במוסדות חינוך, ודאי כאשר מדובר במוסדות לפעוטות, נסגרים כתוצאה מהיעדר ראיות. מקרי התעללות כלפי קשישים וילדים נחשפו לאחרונה הודות לערנות של ההורים או האחראים עליהם, שהציבו מכשירי הקלטה, ולא ייתכן כי אלה, המבקשים להגן על היקרים להם, הופכים לעבריינים בשל החוק. לפיכך, מוצע לתקן את הוראות סעיף 8 לחוק האזנת סתר, התשל"ט–1979, ולקבוע כי האזנה שנעשתה בידי אחראי על קטין או חסר ישע, אם יש חשד להתעללות בילד או בחסר ישע – היא האזנה מותרת, וזאת בכפוף לתנאים נוספים כפי שמפורטים בהצעה. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אופיר כץ (פ/3374/24 ; פ/305/25). הצעת החוק זהה לפ/305/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)